

..... SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: (Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz)

VEKİLİ: (Vekiliniz varsa Avukatın Adı, Soyadı, Adresi)

DAVALI: (Vesayet altına alınması talep edilen kişinin Adı, Soyadı, Adresi)

KONU: Vesayet altına alınması gereken kişi için vasi olarak atanma talebime ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

- Vesayet altına alınması gereken kişi, ... doğumlu olup, ... hastalığı nedeniyle kendisini idare edememekte ve hukuki işlemlerini yürütememektedir.
- Kişinin malvarlığını koruyamaması, yaşamsal ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaması ve karar alma yetisinin zayıflaması nedeniyle, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405. ve devamı maddeleri gereği vesayet altına alınması gerekmektedir.
- Mahkeme tarafından atanacak bir vasi, kişinin günlük hayatını idame ettirebilmesi, malvarlığını yönetmesi ve hukuki işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi için zorunludur.
- Ben, ... ile yakın akrabayım (veya ilgilenmekteyim) ve onun vesayet işlemlerini yürütmek için uygun bir kişi olduğumu düşünmekteyim. Vasi olarak atanmayı talep ediyorum.
- Mahkemenizden, vesayet altına alınması gereken kişinin sağlık durumunun tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan veya uzman bir hastaneden sağlık raporu alınmasını ve kişiye vasi atanmasını talep etmekteyim.

HUKUKİ DELİLLER

- Nüfus kayıt örneği
- Sağlık raporu (veya talep edilmesi)
- Tanık beyanları
- Diğer deliller

HUKUKİ SEBEPLER

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve devamı maddeleri ile ilgili diğer hükümler.

SONUÇ ve TALEP

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

- ... isimli kişinin vesayet altına alınmasına,
- Tarafımın vasi olarak atanmasına,
- Gerekli görüldüğü takdirde, kişinin sağlık durumunun tespiti için resmi sağlık raporu alınmasına,

4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin ilgili tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Tarih: .../.../.....

Davacı

(İsim, Soyisim, İmza)

AVUKAT

İBRAHİM
ÇELİK